P U T U S A N

Nomor 1425/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Azwar Habib Pulungan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/24 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gaharu C2 No 11 Kel. Perintis Kec. Medan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Dwiki Syahputra
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Alumunium Raya No 48 Kec. Medan Deli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1425/Pid.Sus/2023/ PN Mdn tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1425/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Azwar Habib Pulungan dan terdakwa II Dwiki Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Azwar Habib Pulungan dan terdakwa II Dwiki Syahputra berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkotika dengan berat kotor 1.18 (satu koma satu delapan) gram, dan berat bersih 0.9 (nol koma sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus Plastik klip transparan diduga berisi narkotika dengan berat kotor 0.12 (nol koma satu dua) gram, dan berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant;
- 1 (satu) unit handphone merk Asus;
- 38 (tiga puluh delapan) buah plastic klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas Negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa I Azwar Habib Pulungan dan terdakwa II Dwiki Syahputra pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2023 bertempat di Jalan Gaharu Blok C2 No 11 Kec Medan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Medan di Medan,“Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 di Jalan Gaharu Blok C2 Kec Medan Timur, Saksi Dony Irawan, Saksi Syahruandi Saragih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama dan saksi Munizar, (yang merupakan Anggota Polisi Polsek Medan Timur) sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba setelah menerima informasi tersebut Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wib para saksi Polisi berangkat kelokasi tersebut melakukan Penyelidikan dan pengintaian, kemudian para saksi Polisi melihat terdakwa II Dwiki Syahputra sedang masuk kedalam sebuah gudang, kemudian para saksi menghampiri terdakwa II kemudian para saksi polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa didalam gudang tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan narkotika jenis sabu didekat terdakwa II setelah di introgasi terdakwa II mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa I Azwar Habib Pulungan dimana posisi terdakwa I berada dalam rumah tepatnya disebelah gudang, kemudian para saksi polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan para saksi polisi melakukan penggeledahan dilokasi tersebut ditemukan 1 (satu) buah timbangan, 38 (tiga puluh delapan) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone dan uang tunai sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Medan Timur guna proses lebih lanjut dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian nomor 116/10165.07/2023 dengan 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu (metamfetamina) dengan berat kotor A.I 1,18 gram dan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram dan B.I Berat kotor 0.12 gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sebelumnya bermufakat bersama untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa I membeli dari seorang laki-laki yang bernama Bibir sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gram kemudian terdakwa I memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa II untuk dipecah dan diperjualbelikan kepada orang lain;
- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: DS6EG/VII/2023/Laboraturium Daerah Deli Serdang-Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 06 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A.I: 0,8592 Gram Kristal Positif Narkotika B.I 0,0169 . Gram Kristal Positif Narkotika milik terdakwa I Azwar Habib Pulungan dan terdakwa II Dwiki Syahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

KESIMPULAN

Bahwa barang bukti milik Terdakwa I Azwar Habib Pulungan dan terdakwa II Dwiki Syahputra adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa I Azwar Habib Pulungan dan terdakwa II Dwiki Syahputra tidak ada izin untuk permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa I Azwar Habib Pulungan dan terdakwa II Dwiki Syahputra pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2023 bertempat di Jalan Gaharu Blok C2 No 11 Kec Medan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Medan di Medan “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 di Jalan Gaharu Blok C2 Kec Medan Timur, Saksi Dony Irawan, Saksi Syahruandi Saragih bersama dan saksi Munizar, (yang merupakan Anggota Polisi Polsek Medan Timur) sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba setelah menerima informasi tersebut Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wib para saksi Polisi berangkat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kelokasi tersebut melakukan Penyelidikan dan pengintaian, kemudian para saksi Polisi melihat terdakwa II Dwiki Syahputra sedang masuk kedalam sebuah gudang, kemudian para saksi menghampiri terdakwa II kemudian para saksi polisi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa didalam gudang tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan narkotika jenis sabu didekat terdakwa II setelah di introgasi terdakwa II mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa I Azwar Habib Pulungan dimana posisi terdakwa I berada dalam rumah tepatnya disebelah gudang, kemudian para saksi polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan para saksi polisi melakukan penggeledahan dilokasi tersebut ditemukan 1 (satu) buah timbangan, 38 (tiga puluh delapan) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone dan uang tunai sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Medan Timur guna proses lebih lanjut dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian nomor 116/10165.07/2023 dengan 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu (metamfetamina) dengan berat kotor A.I 1,18 gram dan berat bersih 0,9 (nol koma sembilan) gram dan B.I Berat kotor 0.12 gram dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sebelumnya telah bermufakat bersama untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pemerintah atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: DS6EG/VII/2023/Laboraturium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 06 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A.I: 0,8592 Gram Kristal Positif Narkotika B.I 0,0169 Gram Kristal Positif Narkotika milik terdakwa I Azwar Habib Pulungan dan terdakwa II Dwiki Syahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

KESIMPULAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa barang bukti milik Terdakwa I Azwar Habib Pulungan dan terdakwa II Dwiki Syahputra adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa I Azwar Habib Pulungan dan terdakwa II Dwiki Syahputra tidak ada izin untuk permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syahruandi Saragih, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
   - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Gaharu Blok C2 No 11 Kec Medan Timur, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
   - Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Jl. Gaharu Blok C2 sering dijadikan tempat transaksi narkoba, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pergi menuju lokasi;
   - Bahwa ketika berada dilokasi saksi melihat Terdakwa II sedang masuk kedalam sebuah gudang, kemudian saksi menghampiri Terdakwa II, kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam gudang tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan narkotika jenis sabu didekat Terdakwa II;
   - Bahwa setelah di introgasi Terdakwa II mengaku bahwa narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa I, dimana posisi Terdakwa I sedang berada didalam rumah tepatnya disebelah gudang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan dari Terdakwa I diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan, 38 (tiga puluh delapan) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone dan uang tunai sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Munizar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
   - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Gaharu Blok C2 No 11 Kec Medan Timur, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
   - Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Jl. Gaharu Blok C2 sering dijadikan tempat transaksi narkoba, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pergi menuju lokasi;
   - Bahwa ketika berada dilokasi saksi melihat Terdakwa II sedang masuk kedalam sebuah gudang, kemudian saksi menghampiri Terdakwa II, kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam gudang tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan narkotika jenis sabu didekat Terdakwa II;
   - Bahwa setelah di introgasi Terdakwa II mengaku bahwa narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa I, dimana posisi Terdakwa I sedang berada didalam rumah tepatnya disebelah gudang;
   - Bahwa kemudian saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan, 38 (tiga puluh delapan) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone dan uang tunai sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Gaharu Blok C2 No 11 Kec Medan Timur, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa I sedang duduk-duduk di dalam rumah, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai Polisi dengan membawa Terdakwa II yang telah diamankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari Terdakwa I diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan, 38 (tiga puluh delapan) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone dan uang tunai sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika diintrogasi Terdakwa I mengatakan narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari teman bernama Bibir seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Gaharu Blok C2 No 11 Kec Medan Timur, karena tindak pidana narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya Terdakwa II baru pulang dari Alfamidi setelah membeli susu dan masuk kedalam rumah Habib lalu memberikan susu itu kepadanya, setelah itu Terdakwa II masuk kedalam gudang yang ada disamping rumah Habib tersebut, tiba-tiba datang beberapa petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa dari Terdakwa II diamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I, dimana posisi Terdakwa I sedang berada didalam rumah tepatnya disebelah gudang, lalu petugas kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkotika dengan berat kotor 1.18 (satu koma satu delapan) gram, dan berat bersih 0.9 (nol koma sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus Plastik klip transparan diduga berisi narkotika dengan berat kotor 0.12 (nol koma satu dua) gram, dan berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant;
- 1 (satu) unit handphone merk Asus;
- 38 (tiga puluh delapan) buah plastic klip kosong;
- Uang tunai sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bujti tersebut para saksi dan para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: DS6EG/VII/2023/ Laboraturium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 06 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A.I: 0,8592 Gram Kristal Positif Narkotika B.I 0,0169 Gram Kristal Positif

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika milik terdakwa I Azwar Habib Pulungan dan terdakwa II Dwiki Syahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Gaharu Blok C2 No 11 Kec Medan Timur, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar awalnya petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Jl. Gaharu Blok C2 sering dijadikan tempat transaksi narkoba, atas informasi tersebut petugas kepolisian pergi menuju lokasi;
- Bahwa benar ketika berada dilokasi petugas Kopolisian melihat Terdakwa II sedang masuk kedalam sebuah gudang, kemudian petugas Kepolisian menghampiri Terdakwa II, kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam gudang tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan narkotika jenis sabu didekat Terdakwa II;
- Bahwa benar setelah di introgasi Terdakwa II mengaku bahwa narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa I, dimana posisi Terdakwa I sedang berada didalam rumah tepatnya disebelah gudang;
- Bahwa benar kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan, 38 (tiga puluh delapan) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone dan uang tunai sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dari teman bernama Bibir seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau didugai sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. Azwar Habib Pulungan dan Terdakwa II. Dwiki Syahputra yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan para Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimmaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, hal tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (in casu unsur pokoknya adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan percobaan atau permufakatan jahat juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terpenuhi maka unsur percobaan atau permufakatan jahatnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (empat) dari Pasal tersebut di bawah ini;

Ad. 3. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang itu dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari yang berwenang dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu)” haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu)”;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan barang sehingga disebut memiliki “menyimpan” bararti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu fakta tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan para Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Gaharu Blok C2 No 11 Kec Medan Timur, karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Jl. Gaharu Blok C2 sering dijadikan tempat transaksi narkoba, atas informasi tersebut petugas kepolisian pergi menuju lokasi, dan ketika berada dilokasi petugas Kopolisian melihat Terdakwa II sedang masuk kedalam sebuah gudang, kemudian petugas Kepolisian menghampiri Terdakwa II, kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam gudang tersebut dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan narkotika jenis sabu didekat Terdakwa II, setelah di introgasi Terdakwa II mengaku bahwa narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa I, dimana posisi Terdakwa I sedang berada didalam rumah tepatnya disebelah gudang;

Menimbang, bahwa benar kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan, 38 (tiga puluh delapan) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone dan uang tunai sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), dan benar narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dari teman bernama Bibir seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: DS6EG/VII/2023/ Laboraturium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 06 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Ir Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A.I: 0,8592 Gram Kristal Positif Narkotika B.I 0,0169 Gram Kristal Positif Narkotika milik terdakwa I Azwar Habib Pulungan dan terdakwa II Dwiki Syahputra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkotika dengan berat kotor 1.18 (satu koma satu delapan) gram, dan berat bersih 0.9 (nol koma sembilan) gram, 1 (satu) bungkus Plastik klip transparan diduga berisi narkotika dengan berat kotor 0.12 (nol koma satu dua) gram, dan berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant, 1 (satu) unit handphone merk Asus, 38 (tiga puluh delapan) buah plastic klip kosong, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), dirampas Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulagi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Azwar Habib Pulungan dan Terdakwa II. Dwiki Syahputra tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat memilikii Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkotika dengan berat kotor 1.18 (satu koma satu delapan) gram, dan berat bersih 0.9 (nol koma sembilan) gram;
   - 1 (satu) bungkus Plastik klip transparan diduga berisi narkotika dengan berat kotor 0.12 (nol koma satu dua) gram, dan berat bersih 0.02 (nol koma nol dua) gram;
   - 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant;
   - 1 (satu) unit handphone merk Asus;
   - 38 (tiga puluh delapan) buah plastic klip kosong;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai sebesar Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

   Dirampas Negara;
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 oleh kami, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 oleh Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Dahlia Panjaitan, S.H., dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Phillip M. Soentpiet, S.H.	Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.
Dahlia Panjaitan, S.H.	

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)